

부장검사 주임검사제 운영에 관한 지침

[공소청예규 제67호, 정책기획담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검예규 제839호, 2016. 3. 9.

개정 대검예규 제1054호, 2019. 12. 30.

개정 공소청예규 제67호, 2026. 9. 28.

제1조 【목적】 이 지침은 공소 제기 여부 결정 등 검사의 사건 처분에 대한 국민의 신뢰를 제고하기 위하여 부장검사를 주임검사로 하는 사건(이하 '대상사건'이라 한다)의 지정 및 이와 관련한 처리절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【대상사건】 ① 대상사건은 별표 기재와 같다.

② 지방공소청 및 지청의 장(이하 '기관장'이라 한다)은 관할구역의 특성, 청별 인력, 사건 수 등을 고려하여 자체 세부기준을 마련하여 시행할 수 있다.

제3조 【배당 및 재배당】 ① 기관장은 대상사건을 부장검사(부장검사를 두지 아니한 지청의 장을 포함한다)에게 배당할 수 있고, 이 경우 부장검사는 당해사건의 주임검사가 된다.

② 기관장은 검사에게 기히 배당된 사건이 대상사건이라고 판단되는 경우 부장검사에게 재배당할 수 있고, 부장검사는 그 사건의 재배당을 기관장에게 요청할 수 있다.

③ 기관장은 대상사건으로 부장검사에게 기히 배당된 사건이 대상사건이 아니라고 판단되는 경우 검사에게 재배당할 수 있고, 부장검사는 그 사건의 재배당을 기관장에게 요청할 수 있다.

제4조 【주무검사 지정 및 대상사건 표기】 ① 부장검사(대상사건을 배당받아 주임검사가 된 제3조의 부장검사를 의미한다. 이하 같다)는 소속 검사를 주무검사로 지정하거나 기관장의 승인을 받아 타 부서 소속 검사를 주무검사로 지정하여 팀을 구성할 수 있다. 이 경우 주무검사를 복수로 지정할 수 있다.

② 제1항에 따라 주무검사를 지정한 부장검사는 사건사무담당직원으로서 하여금 당해사건이 대상사건이라는 취지 및 주무검사의 성명 등 필요한 사항을 대상 사건 기록 표지에 표시하고, 형사사법정보시스템(KICS)에 입력하도록 한다.

제5조 【사건 검토 및 처분】 ① 제4조에 따라 주무검사를 지정한 부장검사는 주무검사를 구체적으로 지휘·감독하면서 사건 검토를 진행한다.

② 보완수사요구, 재수사요구 등을 비롯한 대외적 행위는 원칙적으로 부장검사 명의로 한다. 다만, 사실관계 확인, 공무소 조회 등은 주무검사 명의로 할 수 있다.

③ 공소장, 불기소장, 불기소 결정서는 별지 1 내지 3호 서식에 따라 부장검사 명의로 작성하되, 부장검사의 서명날인 또는 기명날인 아래 주무검사의 이름을 기명으로 표시한다.

④ 기관장은 대상사건의 검토 및 처분에 있어서 부장검사와 주무검사의 업무분장에 관하여는 관할구역의 특성, 청별 인력, 사건 수 등을 고려하여 자체 세부기준을 마련하여 시행할 수 있다.

⑤ 기관장은 대상사건의 검토 및 처분에 관한 업무가 부장검사의 전결 사항인 경우에도 부장검사로 하여금 기관장 또는 차장검사의 결재를 받도록 할 수 있다.

제6조 【공판】 ① 부장검사는 필요한 경우 직접 공판에 관여하거나 주무검

사로 하여금 공판에 관여하도록 할 수 있다.

② 부장검사가 직접 대상사건의 공판에 관여하는 경우에 주무검사로 하여금 이를 보좌하게 할 수 있다. 이 경우 부장검사와 주무검사의 업무분장에 관하여는 제5조제4항을 준용한다.

제7조 【공판부장검사의 직접 공판관여】 ① 기관장은 필요한 경우 무죄예상 사건, 국민참여재판 사건 또는 공판 중 사회적 이목을 끌게 된 사건 등 중요사건에 대하여 공판부장검사로 하여금 직접 공판에 관여하게 할 수 있다.

② 제1항의 경우 공판부장검사는 당해 사건의 공판검사로 하여금 공판을 보좌하게 할 수 있고, 필요한 경우 기관장의 승인을 받아 사건 처분의 주무검사로 하여금 공판을 보좌하게 할 수 있다. 이 경우 공판부장검사와 이를 보좌하는 공판검사 및 주무검사의 업무분장에 관하여는 제5조제4항을 준용한다.

제8조 【사건평정】 대상사건이 재기보완명령, 무죄선고 등으로 평정대상사건에 해당하는 경우 부장검사에 대하여만 평정을 실시한다. 다만, 주무검사에게 과오가 있는 경우에는 주무검사에 대하여도 평정을 실시할 수 있다.

제9조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <공소청예규 제67호, 2026. 9. 28.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 「공소청법」(법률 제21490호) 부칙 제6조 및 「형사소송법」(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

(별표)

< 대상사건 >

구 분	지정기준
공 통	○ 검사 2인 이상이 참여하는 팀 사건 ○ 다음 사건 중 기관장이 지정하는 사건 - 사실관계 확정 또는 법리적용에 신중한 검토가 필요한 사건 - 사회적으로 이목을 끌게 된 사건
형사사건	○ 살인·강도·강간 등 강력사건, 특경법위반(사기·배임·횡령·공갈) 사건(각하, 공소권없음, 죄가안됨 등 사건 및 고소취소된 사건은 제외) ○ 다음 사건 중 기관장이 지정하는 사건 - 여성·아동·장애인 등 사회적약자 관련 사건, 피해자가 다수이거나 피해액이 다액인 재산범죄, 대형 안전사고 사건 - 고위공무원·정치인 등 주요인물 관련 사건 - 수리일로부터 상당한 기간이 경과한 장기미제 사건
중대범죄 사건	○ 사건 초기부터 사법경찰관리 등과 협력하여 수사가 진행되어 송치된 중대범죄 사건

(별지 1)



서울00지방공소청

2027. 2. 2.

사건번호 2026년 형제30000호

수 신 자 서울00지방법원

발 신 자

검 사

홍길동 (인)

(참여검사 : 이갑동, 김을서)

제 목 공소장

아래와 같이 공소를 제기합니다.

(아래와 같이 공소를 제기하여 약식명령을 청구합니다.)

I. 피고인 관련사항

피 고 인

직 업

주 거

등록기준지

죄 명

적용법조

구속여부

변 호 인

II. 공소사실

(별지 2)

 불기소 사건기록 및 불기소 결정서			RFID 라벨				
			보 존		제 질 제 호 년		
부장검사	차장검사	검 사 장	서울00지방공소청		공소 시효	장기 단기	
					재 기		
2026형제000000호		결 정			2027. 2. 2.		검사
피 의 자		죄 명			주 문		
불기소결정서는 별지와 같음							
부 수 처 분 석방지휘/소재수사지휘/지명수배(통보), 해제					명 령	집 행	인
(해당없음)							
압 수 물 처 분 가환부대로본환부/제출인환부/피해자환부/보관/폐기/국고귀속					명 령	집 행	인
(해당없음)							
비 고							
집행		사건		압수		결과통지	



서울00지방공소청

2027. 2. 2.

사건번호 2026년 형 제000000호

제 목 불기소결정서

검사 홍길동은 아래와 같이 불기소 결정을 한다.

I. 피의자

II. 죄 명

III. 주 문

IV. 피의사실과 불기소이유

별지와 같다.

검사 (인)

(참여검사 : 이갑동, 김을서)

(별지 3)



불기소 사건기록 및
불기소 결정서

RFID 라벨

							보 존		제 질
							제 호		
							년		
부장검사	차장검사	검 사 장	서울00지방공소청			공소 시효	장기		
							단기		
						재 기			
검사 홍길동은 아래와 같이 불기소 결정을 한다.									
2026년 형제000000호			결 정	2027. 2. 2.		검 사	홍 길 동	(인)	
			(참여검사 : 이갑동, 김을서)						
피 의 자			죄 명			주 문			
피의사실 : 불기소이유 :									
부 수 처 분 석방지휘/소재수사지휘/지명수배(통보),해제						명 령	집 행	인	
(해당없음)									
압 수 물 처 분 가환부대로본환부/제출인환부/피해자환부/보관/폐기/국고귀속						명 령	집 행	인	
기록편철보관						(인)	. . .	(인)	
비 고									
집행		사 건		압 수		결과통지			